

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		27/03/2024	SEANCE DU 02 AVRIL 2024
Date d'affichage de la convocation :		27/03/2024	
Nombre de membres :			
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		33	
Pour :		27	
Contre :		2	
Abstention :		4	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi deux avril à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle Abet, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Sara TOURNE à Jean VILA, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE, Jean-François REGNIER, Sara TOURNE, Tiphaine QUINTIN, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance	André GILLARD		

AFFAIRE N°03 : FINANCES LOCALES
Budget principal Commune :
Approbation et vote des taux d'imposition 2024.

Conformément à la Loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ; à l'Article 1639 A du Code Général des Impôts ; à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 16 et à l'Article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, le Conseil municipal de la Ville de Cabestany fixe les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), les taux de THRP ont été gelés à leur niveau de 2019 entre 2020 et 2022. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans les délibérations fixant les taux de fiscalité directe locale en 2020, 2021 et 2022. Pour rappel, depuis 2023, un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale devra à nouveau être voté conformément aux règles de liens entre les taux fixées par l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts.

Enfin, il est également bon de rappeler que la Commune s'est vue transférée le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2020 appliqué sur son territoire. Depuis 2021, pour voter le taux de TFB les Communes délibèrent sur la base d'un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental de la TFB de 2020. Un coefficient correcteur est introduit pour garantir à chaque commune une compensation intégrale de sa perte de THRP.

Ainsi, le budget primitif 2024 proposé au vote, présente un budget équilibré dans chacune des deux sections :

- Section de Fonctionnement : 16 278 516 €
- Section d'Investissement : 9 083 692 €

Pour ce faire, une augmentation du taux du foncier bâti et du taux de l'habitation respectivement de 1,00% chacun, sont proposées. Pas d'augmentation du foncier non bâti. Ce qui donnerait comme taux 2024 :

	Taux 2023	Taux 2024
Taxe Habitation (TH)	11,38%	11,49%
Taxe Foncier Bâti (TFB)	41,35%	41,76%
Taxe Foncier Non Bâti (TFNB)	81,44%	81,44%

Par application de ces taux sur les bases d'imposition prévisionnelles de 2024, les produits attendus sont de **6 601 777 €** :

- **135 145 €** au titre de la TH (taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale) ;
- **6 383 482 €** au titre de la TFB (ce total tient compte de la contribution retenue par le coefficient correcteur calculé par la Direction Départementale des Finances Publiques de 0,834764 et représentant la somme de -1 087 800 €) ;
- **83 150 €** au titre de la TFNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties) ;

Les allocations compensatrices de l'Etat sur la TFB s'élèvent à **71 016 €**.

Le présent rapport a pour objet de fixer les taux de prélèvement au titre de la fiscalité directe locale.

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l'approbation de l'augmentation de la taxe de foncier bâti et de la taxe d'habitation, et sur la reconduction sans augmentation de la taxe du foncier non bâti.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE avec 27 votes pour, 4 votes abstention (Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES) et 2 votes contre (Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ) la proposition des taux d'imposition communaux 2024 telle que présentée,

2°) AUTORISE avec 27 votes pour, 4 votes abstention (Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES) et 2 votes contre (Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ) Madame la Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

André GILLARD

La Maire,
 CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 08 avril 2024